

Bremen ist für Asylsuchende das Paradies Kein Bundesland schiebt weniger ab. Nur jeder 70. Ausländer ohne Bleiberecht wurde zurückgeführt. Bayern versteht das n....

## **Bremen ist für Asylsuchende das Paradies; Kein Bundesland schiebt weniger ab. Nur jeder 70. Ausländer ohne Bleiberecht wurde zurückgeführt. Bayern versteht das nicht**

Die Welt

Dienstag 9. Februar 2016

Copyright 2016 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



**Section:** POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 33

**Length:** 1551 words

**Byline:** Marcel Leubecher

### **Body**

---

Auf den ersten Blick klingt alles so eindeutig: Ein Ausländer, der den erforderlichen Aufenthaltstitel nicht oder nicht mehr besitzt, ist zur Ausreise verpflichtet. Ist die Ausreisepflicht vollziehbar und kommt er ihr nicht freiwillig nach oder erscheint eine Überwachung der Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlich, wird die Ausreisepflicht durch Abschiebung durchgesetzt (§ 58 Aufenthaltsgesetz). Eine Abschiebung darf nicht in einen Staat erfolgen, in dem politische Verfolgung oder Folter oder Todesstrafe droht (§ 60 Aufenthaltsgesetz). Eine vorübergehende Aussetzung (Duldung) ist unter den Voraussetzungen von § 60a Aufenthaltsgesetz möglich.

Obwohl bundesweit einheitliche Gesetze gelten, gehen die Bundesländer sehr unterschiedlich mit dem umstrittenen Instrument der Abschiebung um. Zunächst einmal ist das Risiko, abgeschoben zu werden, bundesweit überschaubar - im vergangenen Jahr wurden 20.914 Ausländer rückgeführt, bei rund 200.000 Ausreisepflichtigen. Doch wer ganz sicher gehen will, sollte sich in Bremen ansiedeln. Nirgendwo stehen die Bleibechancen besser als in der Hansestadt, wo im Jahr 2015 nur 43 Ausreisepflichtige abgeschoben wurden.

"Wenn man diese Zahl ins Verhältnis zu den über das Gesamtjahr meist etwa 3100 Ausreisepflichtigen setzt, wurde nur rund jeder 70. abgeschoben", sagt der innenpolitische Sprecher der Bremer CDU, Wilhelm Hinners, der "Welt". Wohlbemerkt handelt es sich hier nicht um jeden 70. Asylsuchenden, sondern nur um abgelehnte Asylbewerber und andere Ausländer, die keinen Aufenthaltstitel haben, sich also nicht rechtmäßig in Deutschland aufhalten.

Genau am anderen Ende Deutschlands, 500 Kilometer weiter südlich, haben es Personen, die ohne Visum und Fluchtgrund nach Deutschland einwandern möchten, unendlich schwerer. Bayern wendet die geltenden Gesetze völlig anders an: Dort wurden im vergangenen Jahr 4195 Ausländer abgeschoben - nach einer vergleichbaren Rechnung wie in Bremen etwa jeder vierte Ausreisepflichtige. "Wir schieben jeden ab, der vollziehbar ausreisepflichtig ist, wöchentlich gibt es Sammelabschiebungen", sagte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums.

Bremen ist für Asylsuchende das Paradies Kein Bundesland schiebt weniger ab. Nur jeder 70. Ausländer ohne Bleiberecht wurde zurückgeführt. Bayern versteht das n....

Bundesweit haben sich die Abschiebungen 2015 im Vergleich zum Vorjahr (10.884) fast verdoppelt. Während sich in Bayern die Abschiebezahlen im Vergleich zum Vorjahr (1007) vervierfachten, griffen auch andere Bundesländer häufiger auf dieses Instrument der Aufenthaltsbeendigung zurück. Selbst in Bremen war ein starker Anstieg auf sehr niedrigem Niveau von 17 auf 43 zu verzeichnen. Zum Vergleich: Die dreimal größere Hansestadt Hamburg verdoppelte ihre Abgeschobenenzahl auf 612.

Gemessen daran, dass es Ende 2014 etwa 155.000 Ausreisepflichtige gab und 2015 etwa 200.000 - ist die bundesweite Verdopplung der Abschiebungen beachtlich. Andererseits hat sich die Zahl der Asilmigranten im gleichen Zeitraum auf etwa eine Million vervierfacht. Weil sich durch den starken Anstieg die Registrierung und die Asylantragsstellung verzögern, vergrößerte sich die Zahl der Asylanträge und auch der abgelehnten Asylanträge nicht im gleichen Maße. Außerdem erhält ein abgelehnter Asylbewerber zwar eine Ausreiseaufforderung. Gegen diese kann er allerdings Gründe vorbringen - etwa Krankheiten, fehlende Papiere aus dem Herkunftsland, die Geburt von Kindern in Deutschland oder eine geplante Ehe. "Vollziehbar ausreisepflichtig", wie es in Beamtendeutsch heißt, ist ein Ausländer erst dann, wenn keine Gründe mehr gegen die Abschiebung sprechen. Wenn es gute Gründe gibt, erhält er eine sogenannte Duldung. Auch hier gibt es regional auffällige Unterschiede, "ohne dass es hierfür sachliche Gründe gibt", kritisiert der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU). "In Bayern wird nur rund jeder zweite Ausreisepflichtige geduldet. Bundesweit haben dagegen drei von vier Ausreisepflichtigen eine Duldung", sagte Mayer der "Welt".

Die häufigsten Gründe für eine Duldung, die den Unterschied zwischen der Entscheidung "ausreisepflichtig" und dem Vollzug der Ausreise ausmacht, sind Krankheiten oder fehlende Papiere. So waren beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern Ende November 3643 Personen ausreisepflichtig; von ihnen waren aber 844 wegen fehlender Papiere geduldet, und 2120 konnten ein ärztliches Attest vorweisen.

Innenpolitiker Mayer glaubt, dass das nach dreimonatigem Streit von der Regierung auf den Weg gebrachte Asylpaket II "die Möglichkeit der Duldung aus medizinischen Gründen erheblich einschränken" wird. Künftig sollen nur noch lebensbedrohliche oder schwerwiegende Erkrankungen, die sich durch die Abschiebung verschlechtern würden, als Hinderungsgrund gelten.

Mit dem Asylpaket beschloss das Kabinett vor allem die Beschleunigung von Asylverfahren für Bewerber mit geringer Aussicht auf Anerkennung in "besonderen Aufnahmeeinrichtungen" und die Aussetzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem (subsidiärem) Schutz für zwei Jahre. Ob sich der erbitterte Streit über diesen Punkt gelohnt hat, ist fraglich, wenn man beachtet, dass laut Bundesinnenministerium im Januar fast 92.000 Zugänge von Asylsuchenden im dafür vorgesehenen Easy-System registriert wurden und über rund 49.000 Asylanträge entschieden wurde. Davon erhielten gerade einmal 194 Personen (0,4 Prozent) diesen subsidiären Schutz.

Außerhalb des Asylpakets II beschloss die Regierung, Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsländer einzustufen, um Asylanträge von dort schneller ablehnen zu können. Nur einer von 100 Antragsstellern aus diesen Staaten wird als Flüchtling anerkannt. Trotzdem bleiben die meisten in Deutschland, weil die drei nordafrikanischen Staaten bis auf Ausnahmen die Rücknahme ihrer Staatsbürger verweigern - obwohl es mit Marokko und Algerien bereits Rückführungsabkommen gibt. Nordafrikanische Staaten haben ein großes Interesse an Geldüberweisungen ihrer Landsleute aus der Diaspora in Europa an die Heimat, sie machen einen nicht unwesentlichen Anteil der gesamtwirtschaftlichen Leistung aus. Deswegen sind die von hoher Arbeitslosigkeit gekennzeichneten Länder nicht unbedingt begeistert, wenn sie Auswanderer zurücknehmen sollen. An der Rücknahme von Kriminellen ist ihnen ohnehin nicht gelegen. Innenminister Thomas de Maizière (CDU) will noch in diesem Monat in den Maghreb reisen, um den Staatshäuptern ins Gewissen zu reden. Schleswig-Holstein wird einer Einstufung als "sichere Herkunftstaaten" im Bundesrat wahrscheinlich doch nicht zustimmen. "Nach Gesprächen innerhalb der Koalition gehe ich derzeit davon aus, dass sich Schleswig-Holstein in dieser Frage voraussichtlich der Stimme enthalten wird", erklärte SPD-Fraktionschef Ralf Stegner im "Flensburger Tageblatt". Im Norden regiert die SPD gemeinsam mit SPD und SSW.

Bremen ist für Asylsuchende das Paradies Kein Bundesland schiebt weniger ab. Nur jeder 70. Ausländer ohne Bleiberecht wurde zurückgeführt. Bayern versteht das n....

Migrationsexperten verweisen auf den starken Sogeffekt auf nicht schutzbedürftige Migranten, der entsteht, wenn Staaten es nicht schaffen, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. "Deutschland zieht auch wegen des relativ niedrigen Abschiebungsrisikos so viele Asylbewerber an. Die Mängel bei der Aufenthaltsbeendigung sind ein wesentlicher Pull-Faktor", sagte der Ex-Vorsitzende der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Rückführung, Wilfried Burghardt, der "Welt".

Doch bei allen Beschlüssen des Bundes: Nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes sind die Bundesländer für Abschiebungen und freiwillige Ausreisen zuständig. Innenpolitiker Mayer fordert daher, dass die Länder von den vom Bund geschaffenen Möglichkeiten auch Gebrauch machen. Dies setze "den politischen Willen voraus, das geltende Recht auch zu vollziehen". Es könne "nicht sein, dass Abschiebungen in Nordrhein-Westfalen nach wie vor angekündigt werden, obwohl dies gesetzlich untersagt ist, um ein Untertauchen zu verhindern", so der CSU-Politiker weiter. Und: "In einzelnen Ländern wie Bremen finden kaum Abschiebungen statt, obwohl der Vollzug des geltenden Rechts gerade im Interesse der tatsächlich Schutzbedürftigen ist."

Bayerns Innenministerium berichtet hingegen, in diesem Jahr bereits mehr als 350 Abschiebungen umgesetzt zu haben - hauptsächlich in die Westbalkanstaaten. In Hessen wurden im vergangenen Jahr 2658 Ausländer abgeschoben, davon Albaner (1000), Kosovaren (724), Serben (352) und Mazedonier (112). Mit Abstand folgen Rumänen (41). 86 Prozent waren abgelehnte Asylbewerber. Zusätzlich gingen aus Hessen 6666 Ausreisepflichtige freiwillig wieder zurück in die Heimat - ebenfalls zum stark überwiegenden Teil abgelehnte Asylbewerber vom Westbalkan.

Bundesweit reisten 37.220 Ausländer freiwillig aus, davon 32.494 aus den sechs Staaten des Westbalkans, wie das Innenministerium der "Welt" mitteilte. Eine der großen Herausforderungen in der Migrationskrise wird es nun, Abschiebungen und freiwillige Ausreisen der in diesem Jahr voraussichtlich 400.000 abgelehnten Asylbewerber auch in andere Staaten zu ermöglichen. Während aus Bremen mindestens 165 Personen - genaue Zahlen gibt es nicht, weil die Stadt im ersten Halbjahr nur einen Teil der Daten erhob - freiwillig ausreisten, waren es in Bayern 13.390.

Innenpolitiker Mayer sagt: "Je mehr Abschiebungen es gibt, desto mehr Menschen reisen auch freiwillig aus. Ein Bleiberecht für alle, unabhängig davon, ob sie berechtigt Anspruch auf Asyl oder auf Anerkennung als Flüchtling haben, darf es nicht geben."

Original Gesamtseiten-PDF

## Graphic

---

AFP/Getty Images/CS/bb

Polizisten eskortieren auf dem Flughafen München eine Familie vom Balkan, die kein Bleiberecht erhalten hat und Deutschland wieder verlassen muss

CS/bb

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

Bremen ist für Asylsuchende das Paradies Kein Bundesland schiebt weniger ab. Nur jeder 70. Ausländer ohne Bleiberecht wurde zurückgeführt. Bayern versteht das n....

**Journal Code:** WE

**Subject:** ABSCHIEBUNG (90%); ZUWANDERUNGSGESETZ (90%); POLITISCHES ASYL (89%); POLITIK (79%); PÄSSE & VISA (78%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (74%); KRANKHEITEN & GESUNDHEITLICHE BESCHWERDEN (69%)

**Industry:** PÄSSE & VISA (78%)

**Geographic:** BREMEN, DEUTSCHLAND (90%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); BAYERN, DEUTSCHLAND (90%); DEUTSCHLAND (90%)

**Load-Date:** February 9, 2016

---

End of Document